

1505622-15.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061893/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 23410273 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2061893 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DOS SANTOS LIMA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505622-15.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505622-15.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061893/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 23410273 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2061893 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DOS SANTOS LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

FELIPE DOS SANTOS LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de que, no dia 06 de março de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Outeiro da Glória, 13, Vila Progresso, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia

consigo, para fins de tráfico, 154 porções de cocaína, com peso líquido de 85g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme narra a denúncia, policiais militares patrulhavam pelo local quando avistaram o acusado sentado em um banco na via pública. O acusado, que tinha em seu poder uma sacola plástica, foi abordado, sendo localizadas no interior da sacola as porções de droga acima referidas, além da quantia de R\$627,95.

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2022 (fls. 71/72).

O acusado foi citado a fls. 95, e apresentou resposta à acusação.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, foi o réu interrogado. Em sede de alegações orais, a Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 encontra-se bem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08, laudo de constatação de fls. 09/11, laudo de exame químico toxicológico de fls. 90/92, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria é inconteste.

Interrogado em Juízo, o réu disse que já foi condenado por roubo; sobre os fatos, nunca mais mexeu com nada de errado; teve problemas em sua casa, passou necessidade, quando recebeu uma proposta; estava traficando na data dos fatos.

A testemunha Breno Lopes Justino, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo na viela com bolsa no colo; deram a volta na rua, fizeram a abordagem, ele não percebeu a aproximação da equipe; a bolsa estava cheia de drogas e ele admitiu a traficância; o local já é bem conhecido como ponto de venda de drogas; não se recorda o tipo e quantidade de drogas; foram apreendidas drogas e dinheiro, aproximadamente R\$ 600,00.

A testemunha Elton Soares Figueiredo, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu no local conhecido como ponto de venda de drogas sentado, com uma bolsa em mãos, fizeram a abordagem; ele admitiu a traficância; foram apreendidas porções de cocaína; foi apreendida quantia em dinheiro; não conhecia o acusado anteriormente.

Ressalto que não existe qualquer elemento que possa indicar que os policiais tivessem interesse ou ânimo de imputar falsamente ao réu a prática delitiva em tela. As provas produzidas em juízo corroboraram as demais provas colhidas em sede policial. Além do mais, não há nada nos autos que infirme suas palavras.

Também não há que se falar em ausência de provas. Nos delitos de tráfico de drogas, deve-se dar credibilidade aos depoimentos dos policiais colhidos à luz do princípio do contraditório, especialmente quando corroborados com os demais elementos do conjunto probatório, como é o caso em tela. A jurisprudência está consolidada no sentido de conferir valor ao depoimento prestado por policiais. Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

"Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou à tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito."

(Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander)

Desta forma, em face dos firmes e coerentes depoimentos dos policiais em juízo, bem como pela apreensão de diversas porções de cocaína embaladas individualmente, além de dinheiro, não resta qualquer dúvida acerca da traficância.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, a condenação é medida de Justiça.

DOSIMETRIA.

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito à COCAÍNA, merece maior reprovação. Trata-se de substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração de tal circunstância no crime de tráfico quando as drogas apreendidas possuem tal natureza. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase, presente a reincidência (fls. 28/30), bem como a atenuante da confissão, majoro a pena em apenas 1/8, resultando na pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Isto porque, o mencionado dispositivo legal exige que o condenado não se dedique a atividades criminosas. Trata-se de causa de diminuição de pena que deve ser aplicada apenas àqueles traficantes ocasionais, que não exerçam atividade criminosa de modo organizado. Não se mostra crível que o acusado se trata de traficante ocasional, pois, caso fosse, não possuiria acesso à venda de entorpecentes em local conhecido por ponto de venda de drogas, locais estes que são conhecidamente dominados por facções criminosas, o que também afasta a eventualidade da traficância. Desta forma, absolutamente incabível a aplicação do redutor. Fixo a pena em definitivo em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa.

Torno estas penas definitivas, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

O regime inicial deve ser o fechado, em observância ao disposto no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece o regime fechado para os crimes hediondos e os equiparados, bem como por ser o único apto a atender o binômio prevenção-repressão, notada, ainda, a reincidência.

Em razão da pena aplicada, não são cabíveis os benefícios penais e processuais penais.

DISPOSITIVO.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu FELIPE DOS SANTOS LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 655 dias-multa, no mínimo legal.

O réu não tem direito de apelar em liberdade.

Permanecem presentes os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, notadamente no que diz respeito à necessidade de se assegurar a ordem pública, no que concerne ao afastamento do acusado do ambiente social, para que não continue a disseminar drogas na sociedade, principalmente a cocaína que possui efeitos devastadores.

Determino o perdimento dos bens e valores apreendidos, com fundamento no artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA